

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76773 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007, posta in decisione all'udienza del 21.6.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilita dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nato a ROMA, in data 07/11/1942,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Livi;

attore

E

Controparte_1 (*C.F._2*) nata a ROMA, in data 26/10/1947,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Olanda;

convenuta

Controparte_2 (*C.F._3*), nata a RIGNANO FLAMINIO
il 24/08/1952,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lembo;

chiamata in causa

CP_3 , nata a Roma il 4.4.1985;
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lembo;

intervenuta

CP_4 (*C.F._4*) nato a Monterotondo il 7/02/1972,

Controparte_5 (*C.F._5* nata a Roma, il 2/06/1977,
Controparte_6 (*C.F._6*) nata a Reggio Calabria
il 28/01/1943,
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Cirulli;

chiamati in causa

Organizzazione_1 contumace;

chiamata in causa

Oggetto: Scioglimento della comunione

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.6.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Pt_2* e *Parte_1* quali proprietari nella misura di 1/4 ciascuno dell'immobile sito in Roma, Via del Parione 40, convenivano in giudizio *Controparte_1*, titolare dei restanti 2/4 del bene, chiedendo lo scioglimento della comunione e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per l'utilizzo in via esclusiva dell'appartamento.

Si costituiva *Controparte_1* chiedendo a sua volta la divisione del bene in natura ed il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti, [...]

Controparte_7 (incorporata da *Org_1* rimaneva contumace; *CP_6*

[...] *CP_4* e *Controparte_5* quali eredi di *Persona_1* si costituivano chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto il debito era stato estinto seppure l'ipoteca non era stata cancellata; *Controparte_8* quale creditrice ipotecaria di

Persona_2 dante causa della *CP_1*, si costituiva non opponendosi allo scioglimento della comunione.

All'udienza del 15.10.2013, si costituiva in giudizio *CP_3* figlia di [...]

CP_8 deducendo di essere a sua volta creditrice di *Persona_2* dante causa della *CP_1*.

Espletata CTU, con sentenza non definitiva depositata il 27.4.2013, era disposto: lo scioglimento della comunione mediante vendita; quantificata in motivazione l'indennità di occupazione in € 1.735,00 mensili oltre rivalutazione per ciascuno degli attori; prevista la formazione delle porzioni e la determinazione dei conguagli e dei rimborsi a seguito della vendita all'incanto.

Rimessa la causa sul ruolo, il giudizio proseguiva con delega delle operazioni di vendita.

Nel frattempo, impugnata la sentenza non definitiva, la Corte d'appello, con sentenza non definitiva depositata in data 30.9.2015, dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di CP_9 (che medio tempore aveva ceduto la propria quota a CP_1 [...]), divenuta così titolare dei $\frac{3}{4}$ dell'immobile), dichiarava ricomprese nella comunione due cantine e disponeva un supplemento di CTU.

Con sentenza definitiva depositata in data 14.6.2019, la Corte d'appello dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di scioglimento della comunione e condannava la CP_1 al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 1.000,00 mensili dal 2.8.2007 all'adozione del decreto di trasferimento.

Proposto ricorso per Cassazione, con ordinanza depositata in data 1.3.2021 la Org_2 accogliendo il ricorso principale ed incidentale, cassava la sentenza di appello e rinviava ad altra sezione della Corte di appello in diversa composizione anche per le spese.

In particolare, la Cassazione accoglieva il ricorso principale con riguardo alla misura dell'indennità di occupazione, ritenendo che: *“quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, come nel caso in esame, l'attribuzione di una somma determinata ovvero l'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. n. 20707/2018).*

Accoglieva inoltre il ricorso incidentale della **CP_1** evidenziando che, in assenza di impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui stabiliva che i crediti dipendenti dalla comunione dovessero regolarsi sul prezzo di vendita dell'immobile, la Corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a statuire sul quantum, senza pronunciare condanna. Analogamente con riguardo alla determinazione del termine finale dell'obbligo di pagamento dell'indennità, stabilito dalla Corte d'appello in assenza di corrispondente statuizione del primo giudice e in assenza di impugnazione in ordine a tale mancata statuizione.

Nel frattempo, nel giudizio di primo grado si procedeva alla vendita dell'immobile, così residuando il riparto delle somme.

A tal riguardo, non è stato possibile procedere all'approvazione del progetto di riparto redatto dal Notaio delegato in quanto permane contrasto tra le parti in merito alle somme da attribuire a ciascuno in ragione della richiesta indennità di occupazione.

Quanto poi alla posizione della creditrice **CP_2** la quale ha chiesto attribuirsi direttamente l'importo del credito per il quale ha iscritto ipoteca, vi è contrasto tra le parti in merito all'entità delle somme spettanti.

A fronte del detto contrasto, la causa è stata rimessa in decisione.

Tanto premesso, alla luce delle pronunce richiamate ed, in particolare, dell'ordinanza della Cassazione, deve ad oggi ritenersi definitiva la pronuncia di primo grado nella parte in cui stabiliva che i crediti dipendenti dalla comunione dovessero regolarsi sul prezzo di vendita dell'immobile.

Pertanto, nel riparto del ricavato della vendita, deve tenersi conto del credito dell'attore **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** per indennità di occupazione.

Come evidenziato anche dall'ordinanza di Cassazione, con la sentenza di primo grado poi impugnata, non è stata assunta alcuna statuizione con riguardo al periodo di spettanza dell'indennità, così da doversi provvedere in questa sede.

Al riguardo, appare pacifico tra le parti l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della **CP_1** in data 30.4.2018 (come da verbale di consegna del 7.5.2018) e

pertanto, deve ritenersi che l'indennità sia dovuta dal 2.8.2007 (come già statuito con la prima sentenza non impugnata sul punto) al 30.4.2018, rilevando peraltro che sul periodo le parti sono concordi.

Quanto alla misura della detta indennità, a seguito della cassazione della sentenza d'appello, deve aversi riguardo alla statuizione di cui alla sentenza non definitiva di primo grado che ha determinato in € 1.735,00 la somma mensile spettante ad *Pt_1* [...] in base alla quota di proprietà.

Ed allora deve ritenersi, in base ai conteggi eseguiti dalle stesse parti, che la complessiva indennità di occupazione dovuta ad *Parte_1* dal 2.8.2007 al 30.4.2018 sia pari ad € 246.948,30 (v. progetto di distribuzione e osservazioni delle parti) da far gravare sulla quota di *Controparte_1* .

Deve invece respingersi la richiesta della convenuta *CP_1* di rimborso per spese di mantenimento dell'immobile, in quanto alcuna domanda in tal senso risulta proposta con la comparsa di costituzione e comunque in difetto di prova delle spese sostenute e dei periodi di riferimento, considerato che pacificamente l'immobile è rimasto nella sua esclusiva disponibilità sino al 30.4.2018.

Con riguardo ai creditori iscritti, deve prendersi atto della estinzione del debito verso *Persona_1* , chiamato in causa quale creditore iscritto, e dell'assenza di domanda alcuna svolta dagli stessi. Quanto alle spese, deve disporsene la compensazione attesa la necessità della loro chiamata ex art. 1113 c.c.

E' inoltre intervenuta in giudizio, con comparsa di intervento depositata all'udienza del 15.10.2013, *CP_3* figlia di *Persona_2* e *Controparte_8* deducendo di essere a sua volta creditrice di *Persona_2* in virtù del provvedimento di separazione omologato, senza tuttavia documentare di essere creditrice ipotecaria, in quanto l'ipoteca risulta iscritta esclusivamente a favore della madre *CP_8*

[...]

Controparte_8 quale creditrice ipotecaria di *Persona_2* , dante causa di *Controparte_1* , si è costituita chiedendo l'assegnazione diretta delle somme dovute per le quali è iscritta ipoteca.

La detta richiesta non risulta tuttavia accoglibile, atteso che, in base all'art. 2825 4° comma c.c., nel riparto delle somme ricavate dalla vendita disposta in sede di divisione, le somme spettanti possono essere oggetto di accantonamento non certo di assegnazione diretta, così da consentire al creditore di far valere sulle stesse le proprie ragioni.

Quanto poi all'entità delle somme da accantonare, non può accogliersi la richiesta della CP_2 estesa all'intero credito, dovendosi, ex art. 2855 2° comma c.c., riconoscere l'importo corrispondente al capitale per il quale è iscritta ipoteca (pari ad € 86.764,76 evincibile dalla nota di iscrizione in rinnovazione allegata alla memoria del 27.6.2019), maggiorato di interessi legali (art. 2855 3° comma c.c.), nella misura di € 9.853,15, concordandosi con quanto già previsto dal Notaio delegato nel piano di riparto.

Peraltro, con l'istanza congiunta depositata in data 21.6.2021, le parti hanno concordato sulla misura delle somme da assegnare (accantonare) alla CP_2 nella suindicata misura di € 96.617,61, da far gravare sulla quota della CP_1, quale cessionaria del debitore Persona_2

Non può invece riconoscersi alcun importo quale spesa di iscrizione o rinnovazione ipoteca, in mancanza della relative documentazione che ne comprovi l'esborso. A tal riguardo, non risulta sufficiente la nota che comprovi l'iscrizione e l'indicazione dei parametri di calcolo, occorrendo invece la prova dell'effettivo versamento.

Ed allora in conclusione, deve accertarsi in complessivi € 96.617,61 l'importo da accantonare ex art. 2855 c.c. in favore di Controparte_8 mentre nulla deve essere previsto in favore di CP_3 non risultando documentata alcuna iscrizione di ipoteca a garanzia di eventuali suoi crediti.

Alla luce quindi dei conteggi effettuati dal Notaio delegato, detratto dal prezzo ricavato le spese di vendita e trasferimento, residuano € 1.331.000,000, dal quale detrarre: € 1.022,56 da restituire all'aggiudicatario, € 10.940,74 liquidate in favore del Notaio delegato e € 5.844,16 da attribuire all'attore Parte_1 quale rimborso per spese di vendita anticipate.

Residuano € 1.316.347,15, da ripartire tra i comproprietari in corrispondenza delle rispettive quote di proprietà e dunque € 329.086,79 pari ad $\frac{1}{4}$, quanto a *Parte_1* e € 987.260,36, pari a $\frac{3}{4}$, quanto a *Controparte_1*.

Sulla quota di quest'ultima grava il credito della *CP_2* da accantonare (pari a € 96.617,61) e l'indennità di occupazione spettante a *Parte_1*, pari ad € 246.948,30.

Pertanto, le somme vanno così ripartite:

Parte_1 € 576.035,09 (€ 329.086,79 + € 246.948,30);

Controparte_1 : € 643.694,45 (€ 987.260,36 - € 246.948,30 - 96.617,61);

Accantonamento a favore di *Controparte_8* € 96.617,61.

In conclusione, il ricavato ad oggi disponibile deve essere così ripartito: € 1.022,56 da restituire all'aggiudicatario, € 10.940,74 al delegato Notaio *Per_3* € 5.844,16 all'attore *Parte_1* quale rimborso per spese; € 576.035,09 a *Parte_1* (comprensivo della quota e dell'indennità di occupazione), € 643.694,45 a *CP_1* [...] ; € 96.617,61 da accantonare in favore di *Controparte_8*

In merito alle spese legali, in conformità a plurime pronunce di Cassazione (Cass. 1635/2020 , n. 22903/2013; 8083/2006), deve disporsene la compensazione tra i condividenti limitatamente alla misura del 50% in ragione della materia del contendere e della circostanza che la divisione ha realizzato l'interesse di tutti i condividenti.

Controparte_1 deve invece essere condannata al pagamento del restante 50% in favore di *Parte_1* in ragione della soccombenza quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.

Le spese devono essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti, attesa la necessarietà della chiamata ex artt. 1113 c.c. e l'assenza di effettiva controversia.

Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà ($\frac{1}{4}$ *Parte_1* e $\frac{3}{4}$ *Controparte_1*).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarare dovuta da *Parte_3* a *Parte_1* l'indennità di occupazione dal 2.8.2007 sino al 30.4.2018;
- Accerta il diritto di *Controparte_8* all'accantonamento di € 96.617,61 da detrarre dalla quota di *Controparte_1* ;
- Dispone l'attribuzione del ricavato della vendita depositato sul libretto come segue: € 1.022,56 da restituire all'aggiudicatario, € 10.940,74 al Notaio delegato e € 5.844,16 all'attore *Parte_1* per spese; € 576.035,09 a [...] *Pt_1* (comprensivo della quota e dell'indennità di occupazione), € 643.694,45 a *Controparte_1* ;
- dispone l'accantonamento di € 96.617,61 in favore di *Controparte_8*
- Manda al Notaio delegato di procedere all'attribuzione delle somme secondo quanto sopra indicato;
- compensa le spese processuali tra *Parte_1* e *Controparte_1* nella misura del 50%;
- condanna *Controparte_1* al pagamento del restante 50% delle spese in favore di *Parte_1* che liquida in € 17.000,00 per compensi oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei condividenti, nella misura di 1/4 quanto a *Parte_1* e 3/4 quanto a *Controparte_1* .

Così deciso in Roma il 29/10/2021

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini